



P U T U S A N

Nomor : 600 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN;
Tempat lahir : Depok ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pancoran Mas No.48 Rt.002 Rw.001 Kel. Pancoran
Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BISMAR GINTING, SH.,
beralamat di POSBANKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor :
600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 14 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 600/Pid.Sus/2017/PN. Dpk tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 31 Oktober 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,3185 gram setelah pemeriksaan LabFor dengan berat 0,0724 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman yang ringan - ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum

hal 2 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran mas kota depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib pada saat terdakwa sedang nongkrong di Jalan Perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dikarenakan terdakwa ingin membeli ganja tetapi tidak mengetahui tempat membeli ganja, dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA mengetahui tempat membeli ganja dan juga ingin membeli ganja, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, namun karena harga 1 (satu) bungkus ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA patungan membeli ganja masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pergi membeli ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 00.30 wib saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA datang kembali menemui terdakwa dengan

hal 3 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) bungkus ganja yang telah dibelinya dan diserahkan kepada terdakwa dan pada saat bersamaan datang juga saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus ganja yang telah dibelinya tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana sebagian ganja terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG setelah itu saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sebagian lagi ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) untuk terdakwa dan untuk saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA dimana sebagian 1 (satu) linting ganja yang untuk terdakwa, kemudian ganja tersebut terdakwa disimpan dan terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok U Mild sedangkan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA yang disimpan kedalam bungkus bekas rokok sampoerna mild.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 02.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, dan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U mild yang berisi 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja milik saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis bahan/daun kering diduga Ganja yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 23AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

hal 4 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto akhir 0,2013 gram setelah diperiksa.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Bahan/daun-daun kering mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran mas kota depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman yang mengaku anggota dari satuan narkoba Polresta Depok yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa, dan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U mild yang berisi 1 (satu) linting

hal 5 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/daun diduga ganja milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) liting bahan/daun diduga ganja milik saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis bahan/daun kering diduga Ganja yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 23AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto akhir 0,2013 gram setelah diperiksa.
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Bahan/daun-daun kering mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WINDU WAHYUDIN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat di jalan Perikanan Rt002 Rw 001 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok saksi menangkap terdakwa;

hal 6 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 02.00 saksi BRIPTU AKA MUTTAQIN (Anggota Sat Narkoba Polres Kota Depok) sedang melakukan penyelidikan /observasi ke wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan kemudian mendapat informasi dari masyarakat di jalan Perikanan Rt 002 Rw 0011 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tersebut saksi awalnya ditangkap saudara MUHAMAD ZULKIPLI alias IJUL Bin NASIR TANJUNG lalu dikembangkan, setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di jalan perikanan Rt 002 Rw 0011 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang nongkrong dipinggir jalan;
- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan setelah diintrograsi mengaku bernama ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN dan BILAL dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Umild yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan disebelah kanan tempat nongkrong terdakwa
- Bahwa saksi menanyakan milik siapa ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai saat ditangkap diakui oleh BILAL ganja tersebut milik BILAL;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Umild yang berisi 1 (satu) linting ganja adalah benar dipersidangan diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG dilakukan tes urien tidak;
- Bahwa rencananya Ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrograsai terdakwa membeli 1 (satu) bungkus bekas rokok Umild yang berisi 1 (satu) linting ganja tersebut dari

hal 7 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BILAL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang saudara BILAL beli dari saudara ALDI (Daftar pencarian orang);

- Bahwa terdakwa adalah bukan merupakan target operasi karena adanya pengembangan;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang dari MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD ZULKIPLI ALIAS IJUL Bin NASIR TANJUNG :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi sedang kerumah teman yang bernama CEMONG, lalu CEMONG meminta kepada saksi untuk mencarikan ganja dan saksi menyanggupinya,
- Bahwa saksi dan CEMONG sepakat janji untuk ketemuan setelah saksi pulang kerja sekira pukul 01.30 wib, di depan Pom Bensin Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa setelah itu CEMONG pergi dan setelah saksi pulang kerja sekira pukul 00.30 wib, saksi menemui terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK ditempat tongkrongan di jalan Perikanan Rt.002 Rw 001 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi membeli atau meminta narkoba jenis ganja pada terdakwa secara patungan;
- Bahwa saksi pada waktu penangkapan tidak ada dilokasi dan saksi ada di mobil karena saksi lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan ganja tidak ada;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

hal 8 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi sedang kerumah teman yang bernama CEMONG meminta kepada saksi untuk mencari ganja dan saksi CEMONG sepakat janjian untuk ketemuan setelah saksi pulang kerja sekira jam 01.30 di depan Pom Bensin Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu CEMONG pergi dan setelah saksi pulang kerja sekira pukul 00.30 wib, saksi menemui terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK di tempat tongkrongan di Jalan Perikanan Rt.002 Rw 001 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah bertemu dengan terdakwa saksi membeli atau meminta narkoba jenis ganja pada terdakwa patungan;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja sudah 2 (dua) kali pada terdakwa dan saksi terlebih dahulu ditangkap dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib, saksi mendatangi terdakwa di Jalan Perikanan Rt.002 Rw 001 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dengan maksud ingin membeli ganja;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Umild yang berisi 1 (satu) linting ganja tersebut ditemukan di sebelah kanan tempat tongkrongan di posisi lagi duduk;
- Bahwa rencananya ganja tersebut saksi mau konsumsi;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap saksi belum menggunakan ganja tersebut;

hal 9 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari saksi dan saksi pergi membeli ganja kepada saudara ALDI (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli ganja untuk konsumsi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja dengan saksi sudah 2 (dua) kali dan sama sekarang sudah 3 (tiga) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- terdakwa menerangkan mengerti kenapa dijadikan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa nongkrong di Jalan Perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, tidak lama terdakwa kedatangan teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu terdakwa ingin membeli ganja dan maksud kedatangan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pun ingin membeli ganja juga.
- Bahwa karena saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA mengetahui dimana tempat membeli ganja, kemudian akhirnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, namun harga 1 (satu) bungkus ganja tersebut yaitu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pun masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pergi membeli ganja. Sekitar jam 00.30 wib saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA kembali dan membawa 1 (satu) bungkus ganja dan pada saat itu bersamaan datang saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua), yang mana sebagian ganja terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD

hal 10 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG setelah itu saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG langsung pergi, dan sebagian lagi ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) untuk terdakwa dan untuk saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA yang mana sebagian 1 (satu) linting ganja yang untuk terdakwa, oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok U Mild sedangkan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA disimpan kedalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, yang saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA simpan didalam saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai saat ditangkap.

- Bahwa sekitar jam 02.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkoba polres kota depok menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA di jalan perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran mas kota depok, yang akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U mild yang berisi 1 (satu) linting ganja milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) linting ganja milik saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,3185 gram setelah pemeriksaan LabFor dengan berat 0,0724 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

hal 11 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



1. Bahwa benar, awalnya pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa nongkrong di Jalan Perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, tidak lama terdakwa kedatangan teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu terdakwa ingin membeli ganja dan maksud kedatangan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pun ingin membeli ganja juga;
2. Bahwa benar, saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA mengetahui dimana tempat membeli ganja, kemudian akhirnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, namun harga 1 (satu) bungkus ganja tersebut yaitu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pun masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pergi membeli ganja. Sekitar jam 00.30 wib saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA kembali dan membawa 1 (satu) bungkus ganja dan pada saat itu bersamaan datang saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa;
3. Bahwa benar, selanjutnya 1 (satu) bungkus ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua), yang mana sebagian ganja terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG setelah itu saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG langsung pergi, dan sebagian lagi ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) untuk terdakwa dan untuk saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA yang mana sebagian 1 (satu) linting ganja yang untuk terdakwa, oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok U Mild sedangkan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA disimpan kedalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, yang saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA simpan didalam saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai saat ditangkap;
4. Bahwa benar, sekitar jam 02.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkoba polres kota depok

hal 12 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA di jalan perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran mas kota depok, yang akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U mild yang berisi 1 (satu) linting ganja milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) linting ganja milik saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA;

5. Bahwa benar, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan;
6. Bahwa benar, terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut

hal 13 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk membawa, memiliki dan/atau menyimpan Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang nongkrong di Jalan Perikanan Rt.002/001 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dikarenakan terdakwa ingin membeli ganja tetapi tidak mengetahui tempat membeli ganja, dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA mengetahui tempat membeli ganja dan juga ingin membeli ganja, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, namun karena harga 1 (satu) bungkus ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA patungan membeli ganja masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi

hal 14 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA pergi membeli ganja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 00.30 wib saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang telah dibelinya dan diserahkan kepada terdakwa dan pada saat bersamaan datang juga saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus ganja yang telah dibelinya tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana sebagian ganja terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG setelah itu saksi MUHAMAD ZULKIPLI Alias IJUL Bin NASIR TANJUNG langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sebagian lagi ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) untuk terdakwa dan untuk saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA dimana sebagian 1 (satu) linting ganja yang untuk terdakwa, kemudian ganja tersebut terdakwa disimpan dan terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas

rokok U Mild sedangkan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA yang disimpan kedalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, yang kemudian pukul 02.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA, dan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakain terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U mild yang berisi 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) linting bahan/daun diduga ganja milik saksi MUHAMMAD BILAL NURDIANSYAH Alias BILAL Bin EBENG SUKARTA;

hal 15 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis bahan/daun kering diduga Ganja yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 23AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto akhir 0,2013 gram setelah diperiksa.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Bahan/daun-daun kering mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 16 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,3185 gram setelah pemeriksaan Labfor dengan berat 0,0724 gram, semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat
 - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa ADI KURNIADI Alias BULUK Bin RI'AN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 17 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,3185 gram setelah pemeriksaan LabFor dengan berat 0,0724 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH. Dan YF.TRI JOKO GP, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMIN JAMILAH, SH.,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh RULLY NASRULLOH, SH., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH.

YF.TRI JOKO.GP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERMIN JAMILAH, SH.

hal 18 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 19 dari 19 Putusan Nomor :600/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)